

0001670-48.2017.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... rádio para averiguar uma ocorrência de furto. Que ao chegar ao local indicado foi informado por populares que os suspeitos estavam em um veículo Uno e também informaram a placa. Em diligências pelos arredores, localizou o veículo indicado e realizou a abordagem. Que o réu estava na direção do veículo e tinham outras pessoas como passageiros. Que no interior do veículo estavam os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

1ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna-SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001670-48.2017.8.26.0238 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001670-48.2017.8.26.0238

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1202/2017 - Delegacia de Polícia de Ibiúna, 294/2017 - Delegacia de Polícia de Ibiúna

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Carneiro de Santana

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de GUILHERME CARNEIRO DE SANTANA, devidamente qualificado na denúncia, dado como incurso nas penas do artigo 180, caput, Código Penal, pois no dia 04 de maio de 2017, às 13h00min, na Rua 07, Quadra B, Lote 05, Portal Taquaras, bairro Cachoeira, nesta cidade, adquiriu e transportou, em proveito próprio, um televisor de 26 polegadas da marca "Philco" e um videogame da marca "Xbox 360", coisas que sabia serem produtos de crime, de propriedade da vítima Agnaldo Xavier de Oliveira. Boletim de ocorrência (fls. 04/05). Auto de exibição, apreensão, constatação, avaliação e entrega (fls. 27/28).

Recebida a denúncia em 14 de junho de 2019 (fls. 96/97), o réu foi pessoalmente citado (fls. 140) e apresentou resposta à acusação (fls. 149/153).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação e em audiência

de continuação foi interrogado o réu (fls. 234/235 e 239/240).
Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela total procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 243/247).
A Defesa pugna pela absolvição do Réu por falta de provas (fls. 249/252).
É O RELATÓRIO.
Fundamento e Decido.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.
A materialidade delitiva se encontra suficientemente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 04/05), bem como do auto de exibição, apreensão, constatação, avaliação e entrega (fls. 27/28)
A autoria também é patente e recai sobre o acusado. Vejamos.
A testemunha César do Carmo Siqueira, Guarda Civil Municipal, afirmou em seu depoimento que foi acionado pela central de rádio para averiguar uma ocorrência de furto. Que ao chegar ao local indicado foi informado por populares que os suspeitos estavam em um veículo Uno e também informaram a placa. Em diligências pelos arredores, localizou o veículo indicado e realizou a abordagem. Que o réu estava na direção do veículo e tinham outras pessoas como passageiros. Que no interior do veículo estavam os itens narrados na denúncia, a saber: a televisão e o videogame, e nesta oportunidade, o réu disse que comprou os itens de outra pessoa. O réu declarou o endereço da pessoa que havia vendido os itens. Ato contínuo, dirigiu-se ao referido endereço e ao chegar ao local foi informado por populares que as pessoas que ali estavam haviam fugido para a mata, não sendo possível localizá-los. Por fim, conduziu o réu e as outras pessoas que estavam no veículo à delegacia local e nesta, a vítima compareceu também.
A testemunha José Carlos Giponi relatou que trabalhava como jardineiro na propriedade que foi invadida. Que na data dos fatos, algumas horas antes do ocorrido, observou alguns rapazes em frente à propriedade onde trabalhava. Que mais tarde, no mesmo dia, retornou à propriedade para mostrá-la a um corretor de imóveis e, ao chegar ao local, constatou que as janelas da casa estavam quebradas e que alguém havia invadido. Que perguntou ao vizinho se teriam sido os rapazes que estavam em frente à propriedade algumas horas antes que haviam invadido a casa. Que o vizinho respondeu que viu os rapazes a que ele se referia passando pela rua de carro há pouco tempo. Ato contínuo, o corretor que o acompanhava ligou para a polícia e solicitou que fosse enviado uma viatura até o local. A polícia parou o carro e encontrou os objetos. Os bens foram devolvidos à vítima. Por fim, disse que não sabe se foram os mesmos rapazes que invadiram a casa.
Interrogado, o réu afirmou que recebeu uma ligação de um colega, cujo nome não se recorda, relatando que os indivíduos conhecidos como "Negão" e "Alemão" estariam vendendo uma televisão e um videogame Xbox. Que foi com sua moto até o local e conversou com Alemão e Negão e eles informaram que estavam vendendo porque iriam se mudar para outro bairro e precisavam de dinheiro. Que chamou um amigo que possui carro para ajudá-lo a levar os itens, pois não conseguiria levá-los em sua moto. E que no trajeto para sua casa foi abordado pela GCM e posteriormente conduzido à delegacia. Negou que soubesse que os itens eram furtados. Não conhecia "Negão" e "Alemão". Declarou que não estanhou o baixo valor dos produtos porque eles já estavam usados.
Pois bem. Com efeito, a palavra do agente estatal guarda conformação com o restante da prova, razão pela qual inexistem quaisquer motivos para suspeitar de sua credibilidade.
Nem se diga que a condenação não pode basear-se na palavra dos policiais, já que estes testemunhos podem e devem ser aceitos como prova idônea, salvo quando evidente alguma situação ou circunstância que indique o contrário.
Neste sentido, cita-se: "É inaceitável a preconceituosa alegação que o depoimento de policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório." (TACrimSP, RT, 530/372).
Desse modo, sendo sua versão irretorquível, merece acolhimento com a validade

probatória ordinária.

Tratando-se de crime de receptação, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res, ou de sua conduta culposa.

Assim, não há nos autos provas que indiquem o desconhecimento da ilicitude do bem por parte do acusado. Nesse sentido:

“Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. Nas circunstâncias em que os fatos se deram, o réu atraiu para si o ônus probandi, o qual não se desincumbiu de provar, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar a origem lícita do bem, seja na delegacia, seja em juízo. Em sendo o conjunto probatório uníssono no sentido de que o apelante sabia da origem ilícita do bem, não merece prosperar o pleito de receptação culposa. Não há que falar em redução da pena de multa fixada, em virtude de já ter sido aplicada na quantidade mínima prevista no artigo 49, do Código Penal. Recurso improvido. (TJ-DF - APR: 20120310323582 DF 0031513-88.2012.8.07.0003)”.

Em verdade, diante do contexto, ficou demonstrado que o réu sabia da procedência ilícita dos bens. Isso porque comprou dois produtos duráveis e que sabidamente são de alto valor (avaliados em R\$ 1.900,00 - fls. 27) por valor muito abaixo do preço de mercado deles, sem qualquer nota fiscal, manual ou recibo e de pessoas desconhecidas, conforme disse em seu interrogatório.

Ainda, apresentou discurso confuso, não sabendo indicar sequer o nome do amigo que lhe telefonou para informar sobre a venda. Oras, não se trata de fato cotidiano, mas sim de imputação de um crime e sendo assim, não é crível que o acusado não se recorde nem o nome do amigo que lhe repassou que Alemão e Negão estavam vendendo tais bens.

Desta feita, ao final da instrução probatória, ficou comprovado, em especial pela prova documental de fls. 27/28, que o réu, adquiriu e transportou, em proveito próprio, 01 (uma) televisão de 26 polegadas, marca “Philco” e 01 (um) videogame da marca “Xbox 360”, coisas que sabia ser produto de crime, de propriedade da vítima Agnaldo Xavier de Oliveira.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

Comprovadas autoria e materialidade, a condenação é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena, observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal, verifico que não há nos autos elementos desabonadores acerca da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do réu, nem dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes quaisquer agravantes ou atenuantes. Deste modo, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição de pena. Desse modo, estabeleço a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando que o réu é tecnicamente primário e ostenta bons antecedentes, com a faculdade do artigo 44, §2º do Código Penal, substituo a reprimenda corporal por uma pena restritiva de direitos, consubstanciada em Prestação de Serviço à Comunidade pelo período total da condenação (art. 43, IV, Código Penal).

Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o faço para CONDENAR GUILHERME CARNEIRO DE SANTANA (RG: 41.228.263-X), por infração ao disposto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída a pena corporal por uma pena restritiva de direitos, consubstanciada em Prestação de Serviço à Comunidade pelo período total da condenação, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, com correção monetária do momento da execução do

fato criminoso.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, salvo se por outro processo estiver preso.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do § 9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o art. 12, da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do Patrono nomeado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

Comunique-se e Cumpra-se.

Ibiuna, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA